



CONVENTION DE PRÊT

DE CONSTRUCTION

Capital Norvex Inc. — Version Institutionnelle — Québec

EMPRUNTEUR	_____
PROJET	_____
MONTANT	_____
DURÉE	_____
DATE	_____
DOSSIER No.	_____

Capital structuré. Ambition maîtrisée.

CONFIDENTIEL — Réservé aux parties signataires et à leurs conseillers juridiques



1. INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

1.1 Interprétation

Sauf indication contraire, les titres sont insérés pour la commodité des parties seulement et ne limitent pas la portée des dispositions. Le singulier inclut le pluriel et vice versa. Toute référence à une loi inclut ses modifications ultérieures. Les termes non définis ont leur sens usuel dans l'industrie du financement immobilier commercial.

1.2 Définitions

- « **Accord** » : La présente convention, ses annexes, amendements et tous documents accessoires.
- « **Achèvement Substantiel** » : Stade où au moins 97 % des coûts du Projet sont engagés, permettant l'utilisation normale de l'immeuble.
- « **Budget** » : Budget détaillé approuvé par Capital Norvex, incluant coûts directs, indirects, contingences, frais financiers et réserves.
- « **Calendrier** » : Échéancier des Travaux approuvé par Capital Norvex.
- « **Déboursé** » : Toute avance de fonds effectuée par le Prêteur.
- « **Emprunteur** » : La société emprunteuse identifiée aux présentes.
- « **Garant** » : Toute personne physique ou morale fournissant une garantie au Prêteur.
- « **Hypothèque** » : Hypothèque immobilière de premier rang publiée en faveur de Capital Norvex.
- « **LTC** » : Ratio prêt-coût (Loan-to-Cost).
- « **LTV** » : Ratio prêt-valeur (Loan-to-Value).
- « **Prêteur** » : CAPITAL NORVEX INC., agissant pour son compte et/ou pour celui de partenaires financiers.
- « **Projet** » : Développement immobilier décrit à l'Annexe A.
- « **Score Norvex™** » : Système d'analyse propriétaire de Capital Norvex servant à l'évaluation et au suivi du dossier.
- « **SPV** » : Entité juridique dédiée à la détention du Projet.
- « **Travaux** » : Ensemble des travaux de construction visés par le Projet.

2. PARTIES

2.1 Prêteur

Dénomination sociale :

CAPITAL NORVEX INC.

Adresse :

Représentant autorisé :

2.2 Emprunteur

Dénomination sociale :



Numéro d'entreprise (NEQ) :

Adresse du siège social :

Représentant autorisé :

Titre :

2.3 Garants

Les Garants ci-dessous sont tenus solidairement et indivisiblement avec l'Emprunteur pour toutes les obligations découlant de la présente Convention.

Garant 1 – Nom :

Garant 2 – Nom (le cas échéant) :

3. OBJET DU PRÊT

Capital Norvex consent à l'Emprunteur un financement de construction destiné **exclusivement** à la réalisation du Projet décrit à l'Annexe A. Les fonds ne peuvent être utilisés à d'autres fins sans le consentement écrit préalable du Prêteur. Sont expressément interdits, sans autorisation écrite :

- Tout refinancement non autorisé d'obligations existantes
- Toute distribution aux actionnaires, associés ou membres
- Tout transfert vers d'autres projets ou entités

4. MONTANT, DURÉE ET CONDITIONS FINANCIÈRES

4.1 Montant du prêt

Montant maximal autorisé :

\$ _____ CAD

Le Prêteur n'est pas tenu d'avancer la totalité du montant autorisé. Les déboursés sont effectués de manière discrétionnaire selon l'avancement des Travaux et la satisfaction de toutes les conditions prévues aux présentes.

4.2 Durée

Durée initiale :

_____ mois à compter de la date du premier déboursé

Toute prolongation est à la discrétion exclusive du Prêteur et peut être assujettie à des frais additionnels.



4.3 Taux d'intérêt

Taux annuel :

_____ % par année (calculé quotidiennement, capitalisé mensuellement)

Les intérêts courent sur les seuls montants réellement déboursés. Les paiements d'intérêts sont exigibles le premier jour ouvrable de chaque mois.

4.4 Frais

Type de frais	Taux / Montant	Exigibilité
Frais d'ouverture de dossier	_____ %	À la signature
Frais de renouvellement	_____ %	À chaque renouvellement
Frais de sortie	Min. 3 mois d'intérêts	Au remboursement
Frais juridiques (Prêteur)	Au coût réel	Sur demande
Frais d'inspection / expertise	Au coût réel	À chaque déboursé

5. STRUCTURE DU FINANCEMENT — CLAUSE NORVEX

5.1 Participation de partenaires

Capital Norvex peut, à sa seule discrétion et sans avis à l'Emprunteur : financer le Prêt en tout ou en partie par l'intermédiaire de partenaires financiers, céder ou syndiquer tout ou partie du financement, et structurer des participations économiques de toute nature.

5.2 Administration exclusive

Capital Norvex agit à titre unique de gestionnaire du financement, d'administrateur des déboursés et de représentant des partenaires financiers. Seul Capital Norvex détient les pouvoirs décisionnels à l'égard de l'Emprunteur. Les partenaires financiers n'assument aucune responsabilité directe envers l'Emprunteur, qui renonce expressément à tout recours direct contre eux.

5.3 Score Norvex™

L'Emprunteur reconnaît que Capital Norvex utilise le système propriétaire **Score Norvex™** pour évaluer, surveiller et noter le dossier tout au long de la durée du Prêt. Les résultats de cette analyse peuvent influencer les conditions, les montants des déboursés et les décisions du Prêteur.

6. CONDITIONS PRÉALABLES AUX DÉBOURSÉS

6.1 Conditions au premier déboursé

Aucun déboursé initial ne sera effectué tant que Capital Norvex n'aura pas reçu, jugé satisfaisants et approuvés, à sa seule discrétion, tous les éléments suivants :

- Documents constitutifs et résolutions autorisant l'emprunt



- Preuve de mise de fonds propres injectée (fonds réels, non conditionnels)
- Budget final détaillé et calendrier des Travaux approuvés
- Plans et devis signés et scellés par les professionnels compétents
- Contrat d'entrepreneur général (forme et contenu approuvés par le Prêteur)
- Permis de construction valides et en vigueur
- Rapport d'évaluation indépendant (évaluateur agréé accepté par le Prêteur)
- Rapport environnemental Phase I (Phase II si requis par le Prêteur)
- Police d'assurance chantier (tous risques) et assurance responsabilité civile (5 M\$ min.)
- Publication de l'Hypothèque de premier rang
- Cession de loyers signée (le cas échéant)
- Cautionnements personnels des Garants identifiés aux présentes
- Opinion juridique complète acceptée par le Prêteur

6.2 Conditions continues

Chaque déboursé subséquent est conditionnel à :

- Absence de tout Événement de Défaut
- Respect du Budget et du Calendrier approuvés
- Maintien des assurances requises
- Validité de tous les permis nécessaires
- Conformité aux lois et règlements applicables
- Rapport d'inspection favorable de l'Inspecteur mandaté par Capital Norvex



7. DÉBOURSÉS — CONTRÔLE CAPITAL NORVEX

7.1 Contrôle discrétionnaire absolu

Capital Norvex conserve un contrôle absolu, exclusif et discrétionnaire sur tous les déboursés. Aucun montant n'est dû tant que l'ensemble des conditions prévues aux présentes ne sont pas entièrement satisfaites.

7.2 Fréquence et documents requis

Les déboursés sont effectués mensuellement. Chaque demande doit comprendre :

- Demande formelle de déboursé signée
- Rapport d'inspection indépendant (Inspecteur agréé par Capital Norvex)
- État des coûts à date (CAC) certifié
- Ventilation détaillée des coûts engagés et des paiements effectués
- Quittances partielles et finales de tous les sous-traitants concernés
- Certificat professionnel de l'architecte ou de l'ingénieur responsable

7.3 Retenue et pouvoir de refus

Une retenue minimale de **10 %** est maintenue sur chaque déboursé jusqu'à l'Achèvement Substantiel. Capital Norvex peut, sans obligation de justification :

- Refuser ou réduire tout déboursé
- Exiger des garanties supplémentaires ou une injection de capital additionnel
- Retarder tout paiement en cas de doute sur l'avancement ou la conformité

8. GARANTIES

8.1 Hypothèque immobilière

L'Emprunteur consent en faveur de Capital Norvex une hypothèque immobilière de **premier rang** grevant l'immeuble, ses améliorations présentes et futures, les loyers, les indemnités d'assurance et les produits de vente.

8.2 Cession de loyers et cautionnements

L'Emprunteur cède la totalité de ses loyers présents et futurs. Les Garants fournissent un cautionnement **solidaire, irrévocable et illimité** couvrant le capital, les intérêts, les frais et tous coûts engagés.

8.3 Garanties additionnelles

Capital Norvex peut exiger, à tout moment :

- Cautionnement de construction et cautionnement de main-d'œuvre/matériaux
- Lettre de crédit irrévocable
- Garantie corporative d'une entité approuvée par le Prêteur

9. CONTRÔLE FINANCIER ET FLUX DE TRÉSORERIE



Tous les fonds transitent par un compte contrôlé par Capital Norvex. Aucun retrait, transfert ou distribution n'est autorisé sans autorisation écrite préalable. Capital Norvex peut appliquer les sommes reçues dans l'ordre suivant : frais, intérêts, capital, réserves. L'Emprunteur fournit un accès complet et immédiat à ses comptes, livres et transactions.

10. ENGAGEMENTS ET COVENANTS

10.1 Engagements positifs

- Réaliser le Projet selon les plans approuvés par Capital Norvex
- Respecter le Budget et le Calendrier en tout temps
- Payer tous les intervenants, entrepreneurs et fournisseurs
- Maintenir toutes les assurances requises
- Fournir des rapports mensuels d'avancement au Prêteur
- Aviser immédiatement Capital Norvex de tout problème, litige ou retard

10.2 Engagements négatifs (sans consentement écrit)

- Aucune dette additionnelle ou charge sur l'immeuble
- Aucun changement d'entrepreneur général
- Aucune modification majeure aux plans ou au budget
- Aucune vente, transfert ou cession du Projet
- Aucune distribution aux actionnaires ou associés

10.3 Covenants financiers

Covenant	Seuil	Fréquence de vérification
LTV maximal	75 %	À chaque déboursé
LTC maximal	80 %	À chaque déboursé
Réserve d'intérêts	Obligatoire	Continue
Rapports financiers	Trimestriels	Continue

11. DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L'Emprunteur et les Garants déclarent et garantissent à Capital Norvex que, à la date de signature et à chaque déboursé :

- Ils sont dûment constitués et en règle selon les lois applicables
- Ils ont la pleine capacité légale de contracter les présentes obligations
- Toutes les autorisations requises ont été dûment obtenues
- Les informations fournies sont complètes, exactes et non trompeuses
- Le Projet respecte toutes les lois, normes et règlements applicables
- Aucun litige, réclamation ou hypothèque légale n'est en cours
- Aucun événement de défaut n'existe ou n'est sur le point de survenir



12. ÉVÉNEMENTS DE DÉFAUT

Constituent des Événements de Défaut, notamment :

Financiers :

- Défaut de paiement d'intérêts ou de capital
- Non-respect d'un covenant financier
- Insuffisance de liquidités pour compléter le Projet

Opérationnels :

- Arrêt de chantier de plus de 5 jours ouvrables
- Retard significatif non approuvé
- Dépassement de budget sans autorisation
- Abandon du Projet

Juridiques :

- Hypothèque légale publiée contre l'immeuble
- Saisie ou procédure judiciaire significative
- Perte ou invalidité d'une garantie

Administratifs :

- Retrait ou suspension de permis de construction
- Non-maintien des assurances requises
- Fausse déclaration ou information inexacte

Emprunteur/Garant :

- Insolvabilité, faillite ou proposition concordataire
- Changement de contrôle non autorisé de l'Emprunteur

Discretionnaires :

- Tout événement jugé par Capital Norvex comme compromettant la réalisation du Projet ou augmentant le risque

13. RECOURS DU PRÊTEUR

En cas d'Événement de Défaut, Capital Norvex peut, sans préavis ni délai :

- Suspendre immédiatement tous les déboursés
- Déclarer le Prêt exigible dans sa totalité
- Réaliser toutes les garanties consenties
- Percevoir directement les loyers et revenus
- Nommer un séquestre avec pouvoirs complets
- Exercer tout autre recours prévu par la loi

14. DROIT DE PRISE DE CONTRÔLE (STEP-IN)

En cas d'Événement de Défaut, Capital Norvex peut, à sa seule discrétion :



- Prendre possession du Projet et accéder au chantier sans restriction
- Remplacer l'entrepreneur général ou tout autre intervenant
- Résilier tout contrat lié au Projet
- Gérer directement ou indirectement les Travaux
- Compléter le Projet via toute entité affiliée ou mandataire

Tous les coûts engagés dans ce cadre deviennent immédiatement exigibles et portent intérêt au taux majoré prévu aux présentes. L'Emprunteur renonce irrévocablement à contester toute intervention effectuée de bonne foi par Capital Norvex.

15. REMBOURSEMENT

15.1 Échéance et modalités

Le capital est remboursable intégralement à l'échéance, lors de la vente, du refinancement ou de la stabilisation du Projet, selon la première occurrence. Les paiements sont appliqués dans l'ordre suivant : frais, intérêts, capital.

15.2 Remboursement anticipé

Autorisé, sous réserve d'une pénalité minimale équivalant à **trois (3) mois d'intérêts** calculés au taux contractuel.

16. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Droit applicable	Lois de la province de Québec (Canada)
Compétence judiciaire	District de Montréal, Québec
Cession	Interdite sans consentement écrit préalable du Prêteur
Amendements	Par écrit, signés des parties
Divisibilité	Toute clause invalide n'affecte pas le reste de la Convention
Avis	Par écrit, incluant courriel certifié ou recommandé
Intégralité	Le présent Accord constitue l'entente complète des parties
Renonciation	Aucune tolérance ne constitue une renonciation permanente

**17. SIGNATURES**

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente Convention à la date indiquée ci-dessous, après en avoir pris connaissance.

PRÊTEUR — CAPITAL NORVEX INC.

Représentant autorisé :

Titre :

Date :

Signature : _____

EMPRUNTEUR

Dénomination sociale :

Représentant autorisé :

Titre :

Date :

Signature : _____

GARANT 1

Nom complet :

Date :

Signature : _____



GARANT 2 (le cas échéant)

Nom complet :

Date :

Signature : _____

**ANNEXE A — DESCRIPTION DU PROJET**

Nom du projet :

Adresse municipale :

Municipalité / MRC :

Type de développement :

Nombre d'unités / superficie :

Valeur estimée à l'achèvement :

\$ _____ CAD

Coût total du projet :

\$ _____ CAD

Mise de fonds de l'Emprunteur :

\$ _____ CAD (_____ % du coût)

Entrepreneur général :

Architecte / ingénieur :

Date de début des Travaux :

Date d'achèvement prévue :

Les plans, devis, budget détaillé et calendrier des Travaux constituent des pièces intégrantes de la présente Annexe A et sont réputés y être joints.

Paraphé et approuvé par : _____ (Prêteur) _____ (Emprunteur)